

מסורת הש"ס

(א) ע'י מ'י חולין מ"ה ד"ה סיון פסחים צ. יבמות פג: ע"י גג: חולין מ ע"ע כלאים פי"ז מ"ד, (ב) נפסחים ז. ב"ק יב: עו. כנסתיון קי"ג, (ג) קידושין נג: ב"ק יב: ב"ב קנב: כבודות נג: תמורה מ. ת"כ וירקא חובה פריש יב פרק כ"ב ה"ג, ירושל' ב"ק פ"א ה"ב, (ד) [לעיל אה. מנחות פג. חולין ז. תמורה יא: כה. כרימות כג: מדה מ"א, (ה) ליתא בח"ג, (ו) דברים סה, (ז) ע"י מ"ו תמורה כז: ד"ה קסבר דמתלוי בע"א, (ח) ע"י מ' ב"ק מז. ד"ה מ"ט כנסתיון פ: ד"ה עובדן.

גליון הש"ס

הוס' ד"ח וקסבר רב' וי"ל ונחב' דרבא. עיין לעיל ק"ד פד ע"י מוס' ד"ה ומנח'ל:

שינויי נוסחאות

[א] ג"ל ברבעו (בי"ש, ובג"ז דרש"י: [ב] ג"ל הן (י"ש"ס: [ג] מצינו מוקצה ונעבד עוברת כוכבים ממק (י"ש"ס), ובכתיב' ליתא נמי מצינו בקריש' קלים. וע"י דק"ס: [ד] כתיב' נוסף וטריפ' [ה] להו (י"ש"ס: [ו] כנתיב' ר"יש לרבנן, וכו' כתיב' מ' לית' ובפרי"ד ע"ש, וע"י א"ח כ: [ז] כתיב' רש"י: [ח] ונודע במעי אמן קודם כ"י לל"ל (בי"ש): [ט] ג"ל אי (בי"ש): [י] ג"ל דבתיב רק (י"ש"ס: [יא] מה היום להקריב (י"ש"ס: [יב] ג"ל הקריבו (י"ש"ס: [יג] איש איש יהודים שבכם לל"ל (בי"ש): [יד] קדושים משום אתנן ומחיר נקט ליה דאי במעי אמן הן קדושים לא חילל עליהו ומיחויב בחורן. אבל משום יוצא דופן וכלאים לא אצטרך דבכל ענין ניהא. וא"ת ואי (בי"ש): [ב] ג"ל ודא (בי"ש וצי"ט) ומקושיית הוס' משמע דגרסו בגמ' אימא מודה ליה ר"ש לרבנן. מנ"ש כזו"ו. כ"כ המפרשים (ובי"ט) הע"ב (הגרי"ב) וע"י קריא: [בא] בגרסן ואם היה המום עובר לל"ל (בי"ש):

בשלמא רוצע ונרצע משכחת לה. דאליטריך למעוטינהו מלהקריב דאקדשינהו והדר נרצעו וכיון דחזו כבר ואידחו ראויים קרינא זהו שגראו כבר ולא מימעטי מאל פתח דאיכא למימר הכי אמר קרא ואל פתח אהל מועד לא הביאו בשגראה לצא ואחר כך שטעו בחוץ

חייב אבל שער המשחלה לאחר וידוי מימעטי מאל פתח שהרי זה הביאו כשגראה לצא ומשיא' לאחר וידוי לא נראה לצא: **אלא מוקלא ונעצד**. על כרחן מקמי דאקדשינהו הוו להו מוקלא ונעצד דאי לצתר דאקדשינהו מו לא מיתסרי בהקלאה ועבודה דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו: **זה**. וכחש בעמיתו דברים שיש זהם לשם ולעמיתו: **לרבות קדשים קלי**. שהכופר בזה ונשבע והודה חייב עליהם אשם גזילות שהן ממון בעלים דקרינא ביה וקחש בעמיתו: **דבר עוה**. וחילל אף על המוקדשים כבר הלכך ממעטי בחוץ מלהקריב קרבן דלאו בני הקרבה יניחו דכתיב (ויקרא כג) כי משחטם זהם וכל מקום שגאמר השחמה אינו אלא דבר ערוה ועבודה כוכבים: **נראה לי דה"ג אטנן ומחיר וכלאים ויואל דופן גולדות קדשים**. כלומר הך דאזכינו למעוטינהו מלהקריב קרבן ולא נפקי מאל פתח **על ז**: כרחן בשגראו כבר מיירי לא משכחת אלא גולדות קדשים ואירע להו פסול במעי אמן דנראו לצא אל פתח אהל מועד [ח] קודם שנעשו אתנן ומחיר אם צא להקריב את אמן היו הן צאין אל פתח דאי בדאקדשינהו לא משכחת לה דאין אתנן ומחיר חל על המוקדשין לפי שאינן שלו ומקרא נפקא לן בתמורה (דף ז:) ואי צדהו אתנן והדר אקדשינהו מאל פתח נפקי וכן כלאים ויואל דופן דאי [א] אקדשינהו משנולדו מאל פתח נפקי אלא גולדות קדשים דמעיקרא עם אתנן נראו לצא: וקסבר **ולדות קדשים בהוייתן הן קדושין**. צליתמן מתקדשות הלכך חל אתנן ומחיר עליהן אם נתן לה עובר של מוקדשין צאתן דלא קדיש עד שנולד: **בהוייתן (הן)**. לשון הוייה נקט צהו משום דמאשר יהיו לן נפקי לן ולדות קדשים ליקרב רק [ו] קדשין אלו התמורות אשר יהיו לן אלו הולדות במסכת תמורה (דף פ:) **וראינו**. הך תלת פלוגתא דר' שמעון ורבנן במתני': **משום דמאיסי**. בעודן במומן פטרי רבנן בחוץ דלא מתקבלין [ה] בפנים: **מודו ליה**. דהואיל וחזו לאחר זמן קאי צלא תעשה: **ועני יונה לא גרסינן: דאיחזו ואידחו אימא**. אע"ג דכי עבר מומן יראו השמא מיהא דחויין יניחו ונפטרו בחוץ: **לא תעשון קן**. בספרי [ו] דריש ליה בתחילת ביות הארץ היום אנו מטלטלין את המשכן ואנו אסורין בצמה ואין אנו מקריבין אלא במשכן לפיכך כל הקרבנות כשרים להקריב משנצאו לארץ י"ד שנים של כיבוש וחילוק אנו מותרין בצמה ושם לא תעשון ככל אשר אנהנו עושים פה [א] להקריב חובות ומה אנו מותרין צה איש כל הישר צעיניו נדרים ונדבות שאינן חובה עליו אלא ששרו צעיניו להתנדב כי לא צאתם עד עתה וגו' עד שתצאו אל המנוחה לשילה שאע"פ שנכנסתם לארץ בעצרכם את הירדן עדיין לא צאתם אל המנוחה: **כי עייליתו לארץ**. י"ד שנים שתכבשו ותחלקו: **ישורם סקריבו**. נדרים ונדבות הקרב [ב] בצמת ליצור: **חובות לא סקריבו**. איש איש [ג] שבכם לא יקריב שום חובה ואפילו בצמת ליצור עד שתצאו אל המנוחה ותקריבוכם. אלמא חובות דגלגל מחוסרי זמן הם עד כי יבא שילה ויקריבוכם שם וקאמר רחמנא לא תעשון אותם בגלגל ומשמע זין בצמת ליצור זין בצמת יחיד אלמא מחוסר זמן בצמה צלא תעשה: **אי הכי**. דהך דגלגל מחוסרי זמן קריא להו:

מילקי

יונה או קלוט לר' שמעון דכיון דלא מיסתרי באכילה לא מיסתבר דתפשיניהו קדושת אמן אף על גב דבמעיי אמן הן קדושין: **משום דפסולא דגופייהו**. צכל דוכתי משמע דפסול הגוף חמיר מפסולא דאתי מעלמא כדאמרין בפרק קמא (לעיל דף ד.) מה לשינוי קודש שכן פסולו בגופו ובפסחים צוקף אלו דברים (דף עג:) גמי אמרינן כל שפסולו בגופו ישרף מיד דהא [א] דמשמע הכא איפכא לאו משום דפסול הגוף קיל אלא הכי קאמר דמוס עובר ומורין שלא הגיע זמנן הפסול תלוי בגופו [א] ואם היה מוס עובר מיד והתוריים גדלין לאלתר היו ראויין אבל אותו ואת בנו אין הפסול תלוי בגופו שיעיל לו שום מיקון דלכולי יומא לא חזי:

פרת חטאת פרק ארבעה עשר זבחים

קיד.

אתנן ומחיר **יוצא דופן** וכלאים בוואדוות קדשים. אתנן ומחיר לא מימוקס בקדשים קלים אפילו לרבי יוסי הגלילי דאף על גב דממונו הוי אינו חל עליו כדדרשין פ' כל האסורין (תמורה ז:) לכל נדר פרט לנדור: וקסבר ודוות קדשים בהוייתן הן קדושים [ד]. וא"ת

למה לי קרא למעוטי הלא חולין גמורים יניחו ודינס כשאר חולין לישטט בחוץ דאפילו פדיון לא צעו דאין קדושה חלה עליהן כלל כדמוכת בתמורה בפרק כיצד מערימין (דף כד:) דמתן אם זכר עולה ואם נקבה זכאי שלמים ופריך בגמ' ל"ל למימר אם נקבה זכאי שלמים נקבה מי קדשה בצכורה ומשני סיפא אמתא לצהמה דהקדש וקתני סיפא ילדה טומטוס או אנדרוגינוס רש"ג אומר אין קדושה חלה עליהן ומפרש בגמ' [שם כה.] משום דסבר בהוייתן הן קדושים [א] ואין קדושה חלה בצבר שאין ראוי ליקרב א"כ הכא גמי לא חיילא אאתנן ומחיר וכלאים ויואל דופן וי"ל דהא דלמר רש"ג אין קדושה חלה עליהן היינו קדושת הגוף (לפדות) וליאסר בגיהו ועבודה אבל קדושת דמים איכא ליפדות שלא צמוס ולכך צעי האי קרא דלא ממעטי מפתח אהל מועד בקדש [א] צדק הצי"ט [ו] ולמאן דלמר במעיי אמן הן קדושים אפילו קדושת הגוף נחתא עלייהו דתפסתינהו קדושה דאימיה וא"ת למאן דלמר בהוייתן גמי ינימא מיגו דנחתא להן קדושת דמים נחתא להן קדושת הגוף כדאמר בתמורה בפרק אלו קדשים (דף יט: ושם) גבי מפריש נקבה לאשם ודוחק לומר רש"ג [ו] סבר לה כרבי שמעון דלית ליה מיגו דלמר תמכר שלא צמוס ועוד דאי כרבי שמעון אפילו סבר במעיי אמן קדושים לא חיילא עליה קדושת הגוף כדמפרש התם רבי שמעון לטעמיה דלמר כל מידי דלא חזי לגופיה לא נחתא ליה קדושת הגוף וגם אין לפרש דשאני מפריש נקבה דחזי לשאר קרבנות ושייך מגו טפי דהא אפילו בטרפה אשכחן דאמרין מגו צסוף יש בקרבנות (שם דף פ.) ונראה לפרש דהכא מיירי כגון דלאחר שנעשו אתנן ומחיר הקדשין או בעודן במעיי אמן או אחר שנולדו דכיון שהקדישן בפירות חיילא עלייהו קדושה וא"ת ולקומה גמי הכא כמ"ד במעיי אמן הן קדושים וכגון שהקדיש בצמה מעוברת ושייר העובר כר' יוחנן דלמר צפ' כיצד מערימין (תמורה כה.) אם שייר משוייר ועשה העובר אתנן ומחיר ואחר כך הקדישן ואע"ג דרבי יוחנן אימתבז התם הא לבסוף [ה] מסיק כתיבא ועוד מנאי לאוקומה בצמהה של חולין מעוברת ועשה העובר אתנן ומחיר ואחר כך הקדישה [א] וי"ל דניחא ליה לאוקומה בפשיטות כמאן דלמר בהוייתן הן קדושים והקדישן [א] ואח"כ נתעברה ואם תאמר בזהיא דכידר מערימין (ג"י שם) דדייק ארש"ג דסבר בהוייתן הן קדושין מרישא גמי הוה מנאי למידק הכי דאם נקבה זכאי שלמים דאוקומנא בצמהה דהקדש ואי במעיי אמן הן קדושות לא היה יכול להפקיע קדושת הולד ויש לומר דנטר עד סיפא ומפרש לה וה"ה לרישא ואם תאמר צסוף בצמה המקשה (חולין ע.) דמתן המצברת שהפילה שילא ישליכנה לכלבים וצמוקדשין תקבר ומפרש בגמ' (שם) משום דרובא צר מיקדש היא על כרחן מדקאמר תקבר קסבר במעיי אמן הן קדושין דאי בהוייתן אמאי תקבר הא לא חיילא קדושה אלא בחזי להקרבה כדפריש' ואם כן כולה צר מיקדש היא ואמאי נקט רובא דאפי' אכלאים ונדמה תפסה קדושת אימיה אי במעיי אמן הן קדושים כדאשכחן בתמורה צסוף יש בקרבנות (דף פ.) דאמרין גבי כלאים טומטוס ואנדרוגינוס דאי אתה מואל אלא גולדות קדשים ולכל הפחות אמאי כמאן דלמר במעיי אמן הן קדושים * ויש לומר דנקט רובא ולא כולה משום דאיכא דמות

קדושין:

מה **דפסולא דגופייהו**. צכל דוכתי משמע דפסול הגוף חמיר מפסולא דאתי מעלמא כדאמרין בפרק קמא (לעיל דף ד.) מה לשינוי קודש שכן פסולו בגופו ובפסחים צסוף אלו דברים (דף עג:) גמי אמרינן כל שפסולו בגופו ישרף מיד דהא [א] דמשמע הכא איפכא לאו משום דפסול הגוף קיל אלא הכי קאמר דמוס עובר ומורין שלא הגיע זמנן הפסול תלוי בגופו [א] ואם היה מוס עובר מיד והתוריים גדלין לאלתר היו ראויין אבל אותו ואת בנו אין הפסול תלוי בגופו שיעיל לו שום מיקון דלכולי יומא לא חזי:

עין משפט נר מצוה

יז א מ"י פ"ד מהלכות אסורי מנזה ה':

תורה אור השלם

1. נפש כי תחטא ומקלה מעל בידוהּ ובחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגול או עשק את עמיתו:

וירקא ה. כא
2. לא תעשון בכל אשר אגזרו עשים פה היום איש כל תישר בעיניו: דברים יב, ח

מוסף רש"י

ומעלה מעל בה'. ומחש בעמיתו, גבי שטותה הפקדון חמיב (בי"ט יב.). ושבע על שקר וחזר והודה והוצא את אשמו (ושב"ט ב"ב קכג:) לרבות קדשים קלים שבהן ממונו. הא דכתיב דה' לרבות קדשים קלים, אשם הפקדו צהמה שלמים אלא כחזי וכפר ושבע והודה משלם קין וחומש ואשם (בי"ק שם בכורות נג: תמורה ח.). אפי"ג דאין נשבעין על ההקדשות והשבע עליהן והודה אינו מחייל אשם של שטותה הפקדון דוחשת בעמיתו כתיב, הני איתרבו להו מזה, וכחש בעמיתו גמי קרינא ביה, לפי שכן ממנו (קדושין נג: ובג"י י"ז ב"ק יב.) דקרינא ביה דה' ובעמיתו, דכתיב ומעלה מעל דה' וכחש בעמיתו שלם, ושלמים יש בזה לה' ובעמיתו (בכורות שם), שכן ממנו של חזרו וקרינן ביה דה' וכחש, בעמיתו וכחש (בי"ק שם.) כשאר גול ממון, שהרי ממנו הן, והשכר והעור של ואין לגבוה אלא לשון שני וכן הוא אומר (דברים כז) וימעל דה' אליהו, וכן בטוטה הוא אומר (במדבר ה) איש איש כי תשטה אשמו ומעלה ט מעל, כתיב, דהא מעילה תחש ליכא בשלמים, כדפרישת דממעטי להו כתיב' דמלכתיב קדשי ה' צהמה מן ההקדש גבי מעילה (ושב"ט ב"ב שם) בהוייתן הן קדושים. כשנלטינן הן קדושים ולא במעי אמן (מנחות פג. מכת"י תמורה יא.). ולכא נקט לשון כזאיתן, משום דהא דולדות קדשים קדושים נפקא לן בפ"ק דכבודות מיהו לן, דכתיב רק קדשין אלו התמורות, אשר יהיו לן אלו הולדות (מנחות שם ובג"י כ"ד יתרות כג:)